

La traducción contextual de la Constitución política de Colombia en nasa yuwe

Abelardo RAMOS PACHO

CRIC / CCELA*

Introducción

Sea ésta la oportunidad para caracterizar de manera breve algunas premisas de lo que ha significado en la comunidad indígena nasa la traducción de la Constitución política de Colombia, en cuanto al quehacer de la lengua, lo que se piensa del material y de la producción de otros textos. Los nasa están asentados en el departamento del Cauca, al sur occidente colombiano, junto con otros pueblos como los eperara, totoró, guambiano, coconuco, yanacona. Somos el grupo más numeroso, pues pasamos de los cien mil. El espacio geográfico, aunque no muy extenso, va de los climas cálidos a los de páramos; es una zona de gran riqueza hídrica y bosques de altas montañas. La fuente de economía de la población es principalmente agrícola.

1. Consenso con la organización indígena

"Desde el mal llamado descubrimiento de América, año 1492, hemos entendido que se nos ha violado los derechos humanos en todo sentido, porque estas tierras estaban ocupadas por millones de nativos¹"

* Consejo Regional Indígena del Cauca.

La propuesta de la Consejería de la Presidencia de la República para el desarrollo de la Constitución de hacer una traducción contextual obtiene acogida en el cabildo del resguardo indígena de Mosoco y en el CRIC. Los docentes indígenas y las autoridades culturales asumen el reto. Es de destacar que este pueblo nasa ya había participado en la formulación de la Carta Magna desde la fase de la Constituyente, lo que evidencia su capacidad de participación y sus expectativas.

En estos momentos, el pueblo nasa busca aumentar su autonomía, en lo político, en lo territorial, gobierno, economía y en los más diversos aspectos. Sabemos que hemos sido reprimidos por la justicia ordinaria nacional. Tenemos conciencia de la necesidad de proyectar el fortalecimiento del derecho interno oral en derecho interno escrito, construir el orden social acorde con la realidad de la sociedad indígena actual, es decir, acometer la tarea de esbozar los principios en el campo de lo penal, lo civil y/o lo administrativo. "Ahora la juventud indígena debe despertar y buscar su camino, seguir la lucha y no caer en la oscuridad"².

2. Enfoque metodológico

Como el trabajo de traducción no podía realizarse por fuera de la reflexión comunitaria, involucró tanto a jóvenes y mayores de los resguardos indígenas, como a las asambleas de gobernadores de Tierradentro. Durante la realización del Noveno Congreso del CRIC en Corinto en 1993, aprovechamos para discutir los textos de avance del trabajo de traducción; discusión que logra trascender la información y la consulta para ganar espacio en el análisis y la crítica. Aunamos las autoridades indígenas con el esfuerzo del equipo de docentes comprometidos con la traducción, de modo que en este ejercicio pudiésemos ver la perspectiva de uso del material conceptual.

Esta experiencia obviamente motivó proyecciones semejantes en otras disciplinas como matemáticas, geometría, odontología, que hoy se encuentran en prueba. Veamos primero las experiencias anteriores.

¹ *Derechos humanos*, CRIC -FUNDEUC, 1997 (pág.9).

² *Las luchas del indio que bajó de la montaña al valle de la civilización*, QUINTIN LAME, Manuel, Bogotá, La Rosca, 1973.

3. Experiencias lingüísticas de traducción tradicional en el contexto de la sociedad oral

El pueblo nasa, en tiempos de la Conquista y la Colonia, no necesitó la escritura para crear los conceptos nuevos que le hacían falta en su idioma y, frente a nuevas realidades, los tradujo sencillamente de la manera más práctica. Por ejemplo :

- a) El español fue llamado **mus'ka** "hombre blanco".
- b) Al caballo lo llamaron **hiba**. Los nasa conocían el animal de cacería **hiba küc'h** "danta o bestia negra". La danta tiene las orejas y el hocico semejante al del caballo y cascos en forma de racimo.
- c) **l'ima** "naranja"
- d) **ckuk'h** "trigo"
- e) **ec** "hoja, libro". El mito de Juan Tama dice : ... **d'ik'thekayu' ec ya'ped'ik' yuha'...** "...de cabecera traía un libro..." , **ec** es hoy un libro, agenda, un pedazo de papel.

Denominaciones tradicionales de los individuos que teníamos y aún conservamos :

Para preguntar el nombre, para decir : *¿Cómo es su nombre?, ¿Cómo te llamas?* entre nasa decimos :

ig' kiwe yase' ma'w-e-na

//usted/tierra/nombre/cómo-imperfect.-durat.//

"¿Cómo es su nombre de tierra?"

La respuesta puede ser :

a) **kiwe theg-th** "soy Guardián-de-la-tierra"

//tierra/mirar,vigilar-1ps//

b) **kiwe c'ihme-th** "soy Tierra-blanca"

//tierra/blanca-1ps //

c) **n'ik'nas-th** "soy Regaión"

//regañar-1ps//

d) **pe'te-th** "soy Madrugada, Alba"
//madrugada, alba-1ps//

e) **k'hik'h - th** "soy Luz-que-se-ve"
//luz, brillar-1ps//

f) **f'i'z (e) - th** "soy Atardecer, Vida"
//atardecer, vida-1ps//

Encontramos el nombre de los individuos intrínsecamente ligado a la tierra. Según el contexto, la tierra representa el mundo, la naturaleza. Vemos que en la expresión tradicional, el nombre no se puede preguntar desvinculado de la tierra. Pareciera que las familias que conservan estas formas de nombrarse no fueron alcanzadas por el sometimiento del encomendero, del terrateniente y la evangelización del cura. Esta observación es importante para ver más adelante cómo construir el concepto de "nación" en la traducción de la constitución.

En la modernidad, haciendo uso de la escritura del nasa yuwe, se tiende a reactivar el uso de los nombres tradicionales para los niños. Aparecen, desde hace más de una década, en los registros notariales de Popayán y demás municipios con alta población indígena. Esta práctica no era usual antes, tal vez, por la alienación que ha afectado a la sociedad nasa. Algunos de estos nombres son :

sek d'i'	"Camino del sol"
a'te kite	"Flor de luna"
s'aya	"Ternura"
yu' u's'a	"Diosa del agua"
ks'a'w	"Espíritu que guía"
taynas	"Padre ancestral"
we'pe	"Páramo"
èen d'i'	"Camino del día"
a'	"Estrella"

No cabe duda que esta actitud tiene sentido de resistencia y revitalización cultural en tanto es política. Somos un pueblo que proyecta su vida social. Es de anotar que se realiza la traducción de la Constitución Política del 91 precisamente durante este proceso de revitalización cultural que la comunidad indígena proyecta desde adentro.

4. Experiencias durante la traducción de la Constitución del 91

El ejercicio colectivo implicó enfrentar concepciones complejas propias de dos pensamientos muy diferentes. Sólo los ancianos, autoridades propiamente culturales, podían aprobar o desaprobar cualquier proposición de traducción. A continuación ilustramos algunas soluciones de traducción en lo léxico.

A.- Se procuró mantener en lo posible el criterio de rescatar el léxico que por efecto de contacto estaba en situación de riesgo. Por ejemplo : **wèt üskiwe'n'i**, que expresa los modales de la gente tradicional nasa, había pasado a ser usado para el término general de *cultura* en castellano, sin tener en cuenta el sentido tan importante que conllevaba :

Wèt üskiwe'n'i "cultura"

//wèt/us-kiwe- ' -n'i//

//armonía/estar, permanencia-territorio- ? -resultativo//

El análisis de este término revela su significado : "la forma de comportamiento que resulta de la permanencia en relación armónica con la naturaleza". Con **wèt**, se expresa en lo emocional, el estado de satisfacción que se siente cuando el enfermo está recobrando su bienestar o cuando se conquista la paz después de un conflicto. Con **wèt** también expresamos el gusto por una comida, toda la simpatía que podemos sentir entre personas. Por lo tanto, es armonía. De ahí que "cultura" en nasa yuwe es risa, es bienestar, pero con tierra.

B.- Con el fin de evitar el préstamo castellano de palabras de uso muy frecuente se propuso extender el uso de palabras nasa. Por ejemplo, para expresar *año*, se recurrió al nombre de un arbusto común en la región, **a'kaf** el *palo mayo* de madera fina y de flor de un rojo intenso, cuyas variedades se encuentran en los distintos climas y que en general llama mucho la atención.

1) Ejemplos de palabras que tienen que ver con relaciones sociales :

a) para *comunidad, sociedad* : **nasa wala**

//gente/grande, multitud//

b) para *identidad étnica* **nasa hi'**

//gente, indígena/relación//

c) para *nación* **c'hab wala kiwe**

//pueblo/grande, multitud/territorio// = territorio del pueblo.

d) para *ciudadano*

nasa thè' kabasa

//gente/mayor/acabar-habituat.//

= gente con hábitos (culturales) ya formados de mayores.

Los indígenas, con toda nuestra particularidad cultural, nos sentimos identificados como miembros de una nación, somos parte de una gran riqueza y diversidad cultural, hoy reconocida con legitimidad e implicación en la Constitución del 91, es decir, con mucho ánimo de participar activamente en la construcción social en pro de la paz y la convivencia.

2) Ejemplos de palabras relacionadas con la idea de autoridad :

a) para *poder* (en general)

ikahsa

//mando-habituativo//

b) para *poder* (del blanco)

npicthè'

//autoritario//

c) para *Estado*

c'hab wala kiwete ikahsa

//c'hab/wala//kiwe-te/ikah-sa//

//pueblo/grande, multitud/territorio/mando-habituat.//

"poder del territorio del pueblo grande"

d) para *ley*

ec ne'hwe's'hu yuhsa yuwe

//ec/ne'hwes'-hu/yuh-sa/yuwe//

//hoja, libro/supremacía-ablativo/venir-habituat/boca, idioma, palabra//

"palabra que viene del libro mayor"

e) para *poder* (público)

c'haba's ikahsa

//c'hab-a's/ikah-sa//

//pueblo-objeto/mando-habituat.//

"poder del pueblo"

f) para *soberanía*

v'ite c'hab wala kiwehuwe's' akac'hn'ime

//v'ite/c'hab/wala/kiwe-hu-we's'/akac'h-n'i-me//

//otro/pueblo/grande/territorio-ablat.-perteneciente

/presión, aplastar-resultat-negación//

"que de otro Estado no aplaste"

g) para *tradición*

hu'gteywe's'

//hu'g-te-y-we's'//

//antiguo-locat.inesivo-?-pertenencia//

"lo que viene de la antigüedad"

La autoridad tradicional en nuestra comunidad indígena se ejerce por afecto ganado por servicio a la misma comunidad. Estos méritos son reconocidos socialmente cuando se da la sapiencia heredada de la tradición y practicada en la vida real de un modo muy consecuente con la cultura. Es autoridad quien es portador del mensaje milenario elaborado social e históricamente, lo que constituye nuestra cosmovisión. Por lo tanto, la autoridad indígena de esta naturaleza, es un **nuyi'sa** "guía, protector, dirigente, hermano de la comunidad".

3) Ejemplo de palabras relacionadas con la idea de derecho :

a) para *derecho*

wèt u'hun'i d'i'

//wèt/u'hu-n'i/d'i'//

//armonía/andar-resultat./camino //

"camino del andar armónico"

b) para *obligación*

k'tey yuukahn'i

//k'te-y/yuu-kah-n'i//

//allí mismo (cumplir)/actuar-mando-resultat.//

"cumplimiento de una orden"

c) para *ética*

äatesa

//äa-te-sa//

//transparencia-locat.inecivo-habituat.//

"lo que tiene legitimidad en la transparencia".

Entre las personas, el ejercicio de la ética **äatesa** implica interacción con transparencia, respeto y armonía, lo cual nos permite una práctica en la libertad.

c) para *justicia*

eena eena kaf'i'zen'i

//eena/eena/ka-fi'ze-'i//

//claridad, resplandor/claridad, resplandor/causativo-atardecer-resultativo//

"lo que permite permanecer en el resplandor"

d) para *libertad*

kimyuhpa yupwa' hi'pme

//kim-yuh-pa/yup-wa'/hi'p-me//

//quién- ? -llega/impedir-fin/tener-negación//

"lo que nadie puede impedir"

e) para *lealtad*

ku'le

//ku'le//

//rectitud//

Sirve también para expresar la fidelidad en la pareja.

4) Ideas relacionadas con la transgresión.

a) **yuuwesa** "delito" viene de **yuwe** "boca, idioma, palabra". "Delito" es el escándalo público.

b) para *culpable, culpabilidad* **yuuwe hi'pusa**
 //yuwe/hi'pu-sa//
 //delictivo-tener-habituat.//

c) para *conflicto* **ya'puyin'i**
 //ya'-puyi-n'i//
 //reflexivo-pelear-resultat.//

d) para *castigo* **ya'kac'h**
 //ya'-kac'h//
 //reflexivo-sentar, presión//

Nuestros mitos nos señalan que la vida ha de desarrollarse en el camino del **wèt**, la "armonía". Quien se encuentra aquí está en la luz y es luz (resplandor). En cambio, quien se sale del camino está en la oscuridad, está enfermo y puede afectar a los demás. Llama la atención de la comunidad.

En la lengua del pueblo nasa, no encontramos más de dos términos para agredir a otra persona. Estos son: **wat'kwe** "perezoso" y **mitham(e)** "avergüénzate". La característica histórica de pueblo guerrero sólo tiene significado en la resistencia cultural por ley tradicional, pues este pueblo ha derramado su sangre a lo largo de más de quinientos años, luchando por sus reivindicaciones.

El ejercicio de pensar sobre la lengua implicó que los involucrados en la traducción identificaran valores culturales muy importantes que estaban diluidos en la cotidianidad, por ejemplo los relativos a **puuk'** "reciprocidad, lo que permite la convivencia" o a **eena eenasa** "gente luz" donde se ve que la cultura emplea el concepto de "resplandor" para caracterizar una persona justa, humana y/o democrática.

Muchos términos del lenguaje común y mítico se nutrieron de valores en lo relativo a la ética que concibe y vive la cultura. Las palabras estaban allí: la idea de armonía, reciprocidad, el resplandor, guía para autoridad indígena. Como vemos, se recurrió poco a la creación de neologismos para el metalenguaje jurídico-político. No por ello deja de ser un trabajo de gran interés,

ya que motivó la incursión en otras disciplinas. Sin embargo, las pocas expresiones que se formaron se ven hoy penetrados en el uso corriente del lenguaje sin mayor confusión, por ejemplo : **a'kaf', wèt üskiwe'n'i, c'hab wala kiwe**, etc.

5. ¿Qué se hace con el material de la traducción?

Las comunidades indígenas sencillamente lo recibieron con agrado. Los docentes que laboran en la zona indígena lo aplican hoy en la escuela : preparan la lectura comprensiva, preparan clase sobre convivencia ciudadana, los niños deliberan sobre el gobierno escolar, se usa en alfabetización de adultos, y se generan amplios debates colectivos sobre la interpretación e información de la problemática indígena y la sociedad mayor, opinan sobre la identidad con las imágenes, el derecho a una ética propia.

Sabemos que el material ha llegado a los maestros bilingües, los promotores del servicio de salud, los animadores comunitarios, los gobernadores de los resguardos, los dirigentes y también se orientan análisis orales en comunidades. Se sigue difundiendo mediante seminarios de legislación indígena y derechos humanos al interior de las comunidades indígenas. En fin, este proceso del pensamiento político-jurídico, en este caso, es el mejor testigo para validar o invalidar esta experiencia. Entre otras, la traducción contextual de la Constitución del 91 fue un ejercicio de información de la estructura social del mundo exterior, ver cómo estamos involucrados, qué perspectivas hay de coordinación con el Estado o los puntos de confrontación entre los dos sistemas, es decir, con la forma propia de gobernarnos en nuestro territorio. Pues no es fácil para nosotros comprender la existencia de una forma universal del derecho.